

1501884-17.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Medeiros Lenz

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO LEONARDO FERREIRA ROCHA

Juiz de Direito: MARIANA MEDEIROS LENZ

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em desfavor de JOÃO LEONARDO FERREIRA ROCHA, qualificado, atribuindo-lhe a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

1501884-17.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501884-17.2021.8.26.0628

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO LEONARDO FERREIRA ROCHA

Juiz de Direito: MARIANA MEDEIROS LENZ

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em desfavor de JOÃO LEONARDO FERREIRA ROCHA, qualificado, atribuindo-lhe a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pelos fatos narrados na inicial (fls. 77-78).

A denúncia foi recebida e o réu, citado, apresentou resposta.

Durante a instrução criminal foi ouvida uma testemunha e o acusado foi interrogado. As partes debateram a causa. A acusação requereu a procedência do pedido contido na denúncia. A defesa postulou a absolvição por falta de provas, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, e a possibilidade de o réu recorrer em liberdade.

É o relatório. Decido.

A materialidade delitativa restou comprovada principalmente pelo auto de exibição e apreensão das drogas (fls. 16-17) e pelo laudo pericial, que atestou que as substâncias eram mesmo tetra-hidrocarbinol (maconha) e cocaína, enquadrada nas listas E e F2 da Portaria nº 344/1998 da Anvisa (fls. 128-130).

A autoria também resta suficientemente demonstrada nos autos e recai sobre o réu, não somente diante da prisão em flagrante, mas também em virtude da prova oral produzida durante a instrução.

Nesse sentido, o policial militar Tiago Oliveira Amaro relatou, em síntese, que a equipe estava em patrulhamento quando visualizou dois indivíduos que empreenderam fuga ao avistarem a viatura. Um conseguiu se evadir e o outro, o réu, foi detido. Com ele havia uma bolsa dentro da qual estavam acondicionados os entorpecentes, além de um rádio comunicador. Questionado, ele confessou o crime no momento dos fatos.

Em seu interrogatório judicial, o réu admitiu a autoria delitativa. Disse que estava com dificuldade para conseguir emprego e que passou a trabalhar no ponto de venda de drogas, sendo que foi detido em seu terceiro dia no local. Confirmou estar realizando a venda dos entorpecentes.

No contexto exposto, tendo em vista a prisão em flagrante do réu, o depoimento da testemunha e a confissão, restou plenamente evidenciado, sem qualquer dúvida razoável, que JOÃO LEONARDO, de forma livre e consciente, transportou e trouxe consigo drogas sem autorização legal, o que tipifica o crime de tráfico de entorpecentes.

Comprovadas a materialidade e a autoria, e sendo o fato típico e antijurídico, e o réu, culpável, impõe-se a condenação.

Causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006

O art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 assim dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)

No presente caso, cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o acusado é primário e não possui maus antecedentes (fl. 139) e nem há elementos concretos indicando que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Apesar de haver registros de atos infracionais, a jurisprudência do STJ vem se orientando no sentido da impossibilidade de considerar tais registros para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas (REsp 1916596/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). Deixo de considerar nesse momento a quantidade e a natureza das drogas, para evitar bis in idem.

Assim, reconheço a aplicabilidade da causa de diminuição de pena em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

Passo a dosar a pena.

A Lei nº 11.343/2006 prevê pena de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa para o delito de tráfico de entorpecentes.

Na primeira fase da dosimetria, atendendo aos artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal, verifico que a quantidade de droga apreendida foi significativa. Não há nos autos elementos que desabonem a conduta social e a personalidade do réu. A culpabilidade não enseja maior reprovabilidade no caso concreto. O acusado não apresenta antecedentes criminais (fls. 139). Os motivos são comuns ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências do crime não se afastam das usualmente observadas para este delito. A vítima é a coletividade. Presente uma circunstância judicial negativa (quantidade da droga), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em

5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do CP), bem como a atenuante da menoridade relativa. Assim, reduzo a pena ao mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em observância também à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, aplicável a causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 2/3, conforme já fundamentado, de modo que a pena se torna definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato, considerando as condições socioeconômicas do réu (art. 49, §1º, do CP).

Estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, porque se trata de acusado não reincidente (art. 33, §2º, "c", do Código Penal) e condenado à pena inferior a 4 anos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para condenar JOÃO LEONARDO FERREIRA ROCHA pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, que considero insuficientes, no caso concreto, para a prevenção do delito, considerando a quantidade da droga, a demonstrar a gravidade em concreto das circunstâncias delitivas (art. 44, III, do CP). Inviável também o sursis, pelo mesmo motivo (art. 77, II, do CP).

Valor mínimo indenizatório (387, IV, do CP): deixo de fixar, tendo em vista a ausência de pedido do Ministério Público e a inviabilidade de avaliação concreta do prejuízo no caso de crimes desta natureza.

Direito de recorrer em liberdade (CPP, art. 387, § 1º): réu permaneceu preso durante a instrução. Entendo que nesse momento, tendo em vista a pena aplicada, não mais subsistem os requisitos da prisão preventiva por esse processo, medida que seria mais gravosa do que o próprio regime de cumprimento da pena. Assim, REVOGO a prisão preventiva e concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

Detração: nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, constato que JOÃO permanece preso desde 27/09/2021, período que deverá ser computado para fins de detração e para concessão de benefícios.

Bens apreendidos: determino a destruição das drogas apreendidas, caso ainda não tenha sido realizada.

Determino o perdimento em favor da União dos R\$ 15,00 em espécie apreendidos em posse do réu (fl. 7), pois suficientemente demonstrada sua origem ilícita, diante das circunstâncias do crime, bem como do rádio comunicador (art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/2006).

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF), forme-se o PEC definitivo e oficie-se ao FUNAD informando o perdimento do dinheiro apreendido nos autos (artigo 63, parágrafo primeiro da Lei 11.343/06).

Concedo ao réu justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Presentes intimados em audiência.

Itapevi, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA